

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3657/2531

นาย ประสิทธิ์ โสภารธรรมรักษ์
นาย ประเวศน์ มานะกิจศิริสุทธิ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 1144, มาตรา 797, มาตรา 823

สัญญาเช่าหุ้นส่วนได้ทำที่บริษัทต.มีข้อความว่าบริษัทต.โจทก์และ ส. ตกลงเช่าหุ้นกันทำการค้าเกี่ยวกับที่ดินเพื่อหากำไรโดยได้มอบให้โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินหนึ่งแปลง และให้จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินพิพาท แม้จำเลยที่ 1 ได้ลงชื่อในสัญญานั้นโดยไม่ได้ประทับตราสำคัญบริษัท ต. แต่ได้ลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 มีข้อความอยู่ภายในวงเล็บว่า บริษัทต.โดยจำเลยที่ 1 กำกับไว้ด้วย เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินมาแล้วในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บริษัท ต.ได้ให้ใส่ชื่อจ.กรรมการคนหนึ่งของบริษัทต.เป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของในโฉนดร่วมกับโจทก์ด้วย ครั้นเมื่อขายที่ดินดังกล่าวแล้วโจทก์และบริษัท ต. ต่างได้รับส่วนแบ่งกำไรไป มิใช่จำเลยที่ 1 รับส่วนแบ่งกำไรไปเป็นส่วนตัว แสดงว่าบริษัท ต. ยอมรับเอาสัญญาและยอมผูกพันตามสัญญาดังกล่าวแล้วการที่จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อที่พิพาทจากจำเลยที่ 2 ตามสัญญาแบ่งขายที่ดิน จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ซื้อที่พิพาทจากจำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนของหุ้นส่วนระหว่างโจทก์กับบริษัท ต. แม้ในสัญญาแบ่งขายที่ดินจะระบุชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่จำเลยที่ 1 ได้มอบหมายจากสัญญาเช่าหุ้นส่วน

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการจดทะเบียนการจำยอมเป็นการฉ้อฉล โจทก์ และให้เพิกถอนการจดทะเบียนการจำยอมให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันไปเพิกถอน ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครภายใน 7 วัน หากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไปจดทะเบียนเพิกถอนการจำยอมที่ดินโฉนดที่ 292 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินโฉนดที่ 18715 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความนำสืบไม่ได้เถียงกัน รับฟังได้ว่า บริษัทได้ล้มล้มล้ม จำกัดโดยจำเลยที่ 1 กระทำการแทนกับโจทก์และนายสุพัฒน์ สิริจันทกุลได้ทำสัญญาเช่าหุ้นกันคำที่ดินเพื่อหาทำไรโดยแบ่งหุ้นเป็น 7 ส่วน มอบให้โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดที่ 18714 แขวงบางโพงพางเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จากนางวิเชียร พลอยบุญชัยในราคา 1,753,000 บาท และให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ซื้อที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ 292 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จากจำเลยที่ 2 ในราคา 400,000 บาท คือที่พิพาทโดยบริษัทได้ล้มล้มล้ม จำกัด ลงหุ้น 3 ส่วน โจทก์ลงหุ้น 3 ส่วน นายสุพัฒน์ ลงหุ้น 1 ส่วน โจทก์กับนายสุพัฒน์ได้ลงชื่อไว้ในสัญญาเช่าหุ้นในฐานะผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วจำเลยที่ 1 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทได้ล้มล้มล้ม จำกัด ได้ลงชื่อในฐานะผู้เป็นหุ้นส่วน แทนบริษัทดังกล่าวแต่มิได้ประทับตราสำคัญของบริษัทเมื่อทำสัญญาแล้ว นายสุพัฒน์ไม่มีเงินลงหุ้น จึงขายหุ้นให้โจทก์โจทก์จึงมี 4 หุ้น ปรากฏตามสัญญาเช่าหุ้นเอกสารหมายเลข จ.1 คงมีปัญหาขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเป็นข้อแรกว่า สัญญาเช่าหุ้นส่วนเอกสารหมายเลข จ.1 ผูกพันบริษัทได้ล้มล้มล้ม จำกัด หรือไม่เห็นว่า สัญญาเช่าหุ้นส่วนเอกสารหมายเลข จ.1 ได้ทำที่บริษัทได้ล้มล้มล้ม จำกัด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2520 มีข้อความว่า

บริษัทได้ล้มเลิก จำกัด โจทก์ และนายสุพัฒน์ สิริจันทกุลตกลงเข้าหุ้นกันทำการค้าเกี่ยวกับที่ดินเพื่อหาทำไรโดยได้มอบให้โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดที่ 18714 จากนางวิเชียร พลอยบุศย์ในราคา 1,743,000 บาท และให้จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดิน(ที่พิพาท)จากนางสาวน้ำทอง คุณวิศาล ในราคา 400,000บาทถ้วน ฯลฯ แม้จำเลยที่ 1 ได้ลงชื่อในสัญญาโดยไม่ได้รับตราสำคัญบริษัทได้ล้มเลิก จำกัดด้วย แต่ได้ลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 มีข้อความว่า (บริษัทได้ล้มเลิก จำกัดโดยนายประเวศน์มานะศิริสุทธิ) กำกับไว้ด้วย และบริษัทได้ล้มเลิก จำกัด ได้อยอมรับเอาประโยชน์จากสัญญาดังกล่าวแล้ว ดังจะเห็นได้จากเมื่อโจทก์ซื้อที่ดินโฉนดที่18714 จากนางวิเชียรตามสัญญาเข้าหุ้นส่วนในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บริษัทได้ล้มเลิก จำกัด ได้ให้ใส่ชื่อนายจิรวุฒิ ขจรชัยกุล กรรมการคนหนึ่งของบริษัทได้ล้มเลิก จำกัด เป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของในโฉนดร่วมกับโจทก์ด้วยแสดงว่าบริษัทได้ล้มเลิก จำกัด ยอมรับเอาสัญญาดังกล่าวยอมผูกพันตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ทั้งโจทก์ได้เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า เมื่อขายที่ดินโฉนดที่ 18714 ให้แก่นายวิวัฒน์ จารูวัฒนวงศ์ ได้กำไรมา 700,000 บาท โจทก์ได้ส่วนแบ่งกำไรไป 400,000 บาท บริษัทได้ล้มเลิก จำกัดได้ส่วนแบ่งกำไรไป 300,000 บาท มิใช่จำเลยที่ 1 รับส่วนแบ่งกำไรไปเป็นส่วนตัว เมื่อฟังว่าบริษัทได้ล้มเลิก จำกัดยอมผูกพันตามสัญญาเอกสารหมาย จ.1 แล้ว ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อที่พิพาทจากจำเลยที่ 2 ตามสัญญาแบ่งขายที่ดินเอกสารหมาย ล.2 หรือ ล.9 ซึ่งมีรูปที่ดินแบ่งขายตามเอกสารหมาย ล.3 หรือ ล.10 ในราคา 400,000 บาท ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเข้าหุ้นส่วนเอกสารหมาย จ.1 ในสัญญาดังกล่าวระบุว่าจำเลยที่ 2 ผู้ขาย ได้รับเงินมัดจำแล้ว100,000 บาท จำเลยที่ 2 สัญญาว่าจะไปทำการยื่นคำขอแบ่งแยกต่อเจ้าพนักงานที่ดินต่อไป เมื่อได้รับโฉนดแล้วจะแจ้งให้จำเลยที่ 1 ผู้ซื้อทราบเพื่อจดทะเบียนโอนให้แก่จำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 ชำระราคาที่เหลือแก่จำเลยที่ 2 ผู้ขายทันทีสัญญาเอกสารหมาย ล.2 หรือ ล.9 นี้ จำเลยที่ 3 ลงชื่อเป็น

พยานด้วยเงินมัดจำจำนวน 100,000 บาท จำเลยที่ 2 ได้รับแล้วด้วยเช็คที่โจทก์ส่ง
จ่ายและจำเลยที่ 1 ลงชื่อสลักหลังตามเอกสารหมายเลข 4 หรือ 8 โดยนำเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยทนุจำกัด เอกสารหมายเลข 32 ทั้งได้ความว่าการไป
ติดต่อขอซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 2 ได้ไปกันหลายคนมีโจทก์และนายแม่น เพชรวิฑูรร่วม
ไปด้วย จึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนของหุ้น
ส่วนระหว่างโจทก์กับบริษัทได้ลงคำเหล็ก จำกัด แม้ในสัญญาแบ่งขายเอกสารหมายเลข
2 หรือ 9 จะระบุชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นการกระทำตาม
หน้าที่ที่จำเลยที่ 1 ได้รับมอบหมายจากสัญญาเข้าหุ้นส่วน

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 จดทะเบียนให้ที่พิพาทตก
อยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดที่ 18714 และโฉนดที่ 18715 เป็น
ทางให้โจทก์ต้องเสียเปรียบหรือไม่ เห็นว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ในฐานะกรรมการ
บริษัทได้ลงคำเหล็ก จำกัด ได้ทำสัญญาเข้าหุ้นส่วนคำที่ดินกันเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2520 ตามเอกสารหมายเลข 1 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดที่ 18714 จากนาง
วิเชียร พลอยบุศย์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2520 ตามเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งในข้อ
9 ระบุว่า ถ้าซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 ไม่ได้ โจทก์กับนางวิเชียรเป็นอันเลิกสัญญา
เอกสารหมายเลข 4 กันโดยมีจำเลยที่ 1 ที่ 3 ลงชื่อเป็นพยานด้วย ต่อมาวันที่ 8
พฤษภาคม 2521 ก็ได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ 18714 และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โดยได้
ใส่ชื่อนายจิรวุฒิ ขจรชัยกุล กรรมการคนหนึ่งของบริษัทได้ลงคำเหล็ก จำกัด เป็น
เจ้าของร่วมกับโจทก์ในโฉนดด้วย ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 อันดับที่ 1 ต่อ
มาวันที่ 23 พฤษภาคม 2521 โจทก์และนายจิรวุฒิได้ขายที่ดินนี้ให้แก่ นายวิวัฒน์
จารุวัฒนวงศ์ ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 อันดับที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 1 ก็ได้ทำ
สัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2520 ตามเอกสาร
หมายเลข 2 หรือ 9 มีรูปที่ดินตามเอกสารหมายเลข 3 หรือ 10 ต่อมาวันที่ 22
พฤษภาคม 2521 จำเลยที่ 1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 6 ซึ่งมี

ข้อความว่า ตามที่นายวิวัฒน์ จารุวัฒนวงศ์ตกลงซื้อที่ดินโฉนดที่ 18714 และที่ดินที่
จำเลยที่ 1 จะซื้อจากจำเลยที่ 2 (ที่ดินพิพาท) แต่ขณะนี้จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับโอน
กรรมสิทธิ์จากจำเลยที่ 2 ถ้าจำเลยที่ 1 ได้รับโอนมาเมื่อใด จำเลยที่ 1 จะจัดการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่นายวิวัฒน์ จารุวัฒนวงศ์ทันทีโดยไม่คิดค่าตอบแทน โดยมีนาย
จิรวัฒน์ ขจรชัยกุล ลงชื่อเป็นพยานในบันทึกนี้ด้วยแล้วในวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 23
พฤษภาคม 2521 โจทก์และนายจิรวัฒน์ก็จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด
ที่ 18714 ให้แก่นายวิวัฒน์ตามเอกสารหมายเลข จ.ล.1 แผ่นที่ 2 อันฉบับที่ 2 ดังกล่าวแล้ว
เอกสารดังกล่าวจึงเชื่อสมข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1 ที่ว่า การตกลงเข้าหุ้นส่วนกับโจทก์
เพื่อค้าที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.1 ได้ ตกลงซื้อทั้งสองแปลง คือแปลงโฉนดที่
18714 และแปลงพิพาทซึ่งบังหน้าที่ดินโฉนดที่ 18714 ที่จะออกมายังถนน
สาธุประดิษฐ์ซึ่งขณะนั้นทางราชการกำลังก่อสร้างถนนสาธุประดิษฐ์ และการขายที่ดิน
ให้แก่นายวิวัฒน์ก็เป็นการขายทั้งสองแปลงคือ ขายทั้งแปลงโฉนดที่ 18714 และ
แปลงพิพาทด้วยซึ่งมีเหตุผลอยู่มาก หากขายแต่เพียงแปลงโฉนดที่ 18714 แปลง
เดียวนายวิวัฒน์ก็คงไม่ซื้อเพราะไม่สามารถออกสู่ถนนได้เพราะมีที่พิพาทบังหน้าอยู่
ประกอบกับได้มีบันทึกเอกสารหมายเลข ล.6 ที่จำเลยที่ 1 ทำขึ้นไว้ให้นายวิวัฒน์ว่านาย
วิวัฒน์ตกลงจะซื้อที่ดินทั้งสองแปลงคือ แปลงโฉนดที่ 18714 และแปลงพิพาท หาก
แต่แปลงพิพาทยังโอนให้นายวิวัฒน์ไม่ได้ เมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากจำเลยที่ 2
แล้ว จะโอนกรรมสิทธิ์ให้นายวิวัฒน์ทันทีโดยไม่คิดค่าตอบแทน โดยมีนายจิรวัฒน์ผู้
มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมกับโจทก์ในโฉนดที่ 18714 ได้ลงชื่อเป็นพยานรับรู้ในบันทึก
ขาย 2 แปลง เอกสารหมายเลข ล.6 ด้วย แล้วในวันรุ่งขึ้นโจทก์กับนายจิรวัฒน์ก็ได้ไปเจ
ดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 18714 ให้แก่นายวิวัฒน์ไปก่อน ทั้งปรากฏว่าเม
ื่อขายแล้วได้กำไรถึง 700,000 บาท โจทก์ได้รับส่วนแบ่ง 400,000 บาท บริษัทได้ล้งค้า
เหล็กจำกัด ได้ส่วนแบ่ง 300,000 บาท ตามส่วนที่ลงทุน พฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่า
โจทก์ทราบและตกลงขายที่ดินของห้างหุ้นส่วนทั้งสองแปลง มิฉะนั้นโจทก์ก็คงไม่ไป

จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 18714 ให้นายวิวัฒน์ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่
จำเลยที่ 1 ทำบันทึกเอกสารหมายเลข 6 ที่โจทก์อ้างว่าได้ขายให้นายวิวัฒน์เพียงแปลง
โฉนดที่ 18714 นั้น จึงฟังไม่ขึ้นจึงฟังได้ว่าห้างหุ้นส่วนระหว่างโจทก์กับบริษัทได้ลง
คำหลักจำกัด ได้ขายที่ดินให้แก่ นายวิวัฒน์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2521 เป็นการ
ขายทั้งสองแปลง หากแต่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้นายวิวัฒน์ได้แปลงเดียวคือ
แปลงโฉนดที่ 18714 ส่วนแปลงพิพาทยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากจำเลยที่ 2 ยัง
อยู่ในระหว่างจำเลยที่ 2 ขอแบ่งแยกจึงได้ทำบันทึกไว้ตามเอกสารหมายเลข 6 และ
เมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาแล้วจะโอนกรรมสิทธิ์ให้นายวิวัฒน์ทันทีโดยไม่คิดค่า
ตอบแทน เพราะนายวิวัฒน์ได้ชำระราคาที่ดินให้ครบถ้วนแล้วทั้งสองแปลง ดังนั้น
เมื่อโจทก์กับบริษัทได้ลงคำหลัก จำกัดได้ทำการคืนทุนและแบ่งกำไรกันแล้ว โดย
โจทก์ได้รับกำไร 400,000 บาท ใน 700,000 บาท บริษัทได้ลงคำหลักได้รับกำไร
300,000 บาท ใน 700,000 บาท ห้างหุ้นส่วนระหว่างโจทก์กับบริษัทได้ลงคำหลัก
จำกัด เพื่อทำการค้าที่ดิน 2 แปลงนี้จึงเป็นอันเลิกกันตั้งแต่วันที่ขายและแบ่งทุนและ
กำไรกัน คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2521 ดังที่จำเลยต่อสู้เพราะปรากฏว่าหลังจากนั้น
โจทก์ก็นำเงินไปลงทุนส่วนตัวในกิจการค้าที่ดินที่อื่นดังนั้นแม้ต่อมาจำเลยที่ 1 กับ
จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาเอกสารหมายเลข 11 ให้ที่พิพาทตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อ
ประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดที่ 18714 และ 18715 ด้วย ก็ไม่ทำให้โจทก์หรือห้างหุ้นส่วน
เสียเปรียบ เพราะโจทก์มิได้มีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาทแล้วสัญญาเอกสาร
หมายเลข 11 เพิ่งทำในวันที่ 30 เมษายน 2522 หลังจากที่ห้างหุ้นส่วนระหว่างโจทก์
กับบริษัทได้ลงคำหลักจำกัด ได้เลิกกันไปแล้วถึง 11 เดือนเศษ เพื่อให้ที่ดินโฉนด
ที่ 18714 ได้ออกสู่ถนนสาธารณะได้ ทั้งในการจดทะเบียนภาระจำยอมจริง ๆ นั้น
จำเลยที่ 2 ได้เป็นคู่สัญญากับนายวิวัฒน์โดยให้ที่พิพาทตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อ
ประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดที่ 18714 และจำเลยที่ 2 เป็นคู่สัญญากับบริษัทได้ลงคำหลัก
จำกัด ผู้ซื้อที่ดินโฉนดที่ 18715 จากนายพินัยเจ้าของเดิมโดยให้ที่พิพาทตกอยู่ใน

การะจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดที่18715 โดยได้จดทะเบียนการะจำยอม
พร้อมกันคือในวันที่ 1 พฤษภาคม2522 ทั้งปรากฏว่าปัจจุบันนี้ที่พิพาทเป็นทางเดิน
สัญจรไปมาของคนทั่วไปแล้ว เมื่อโจทก์ไม่เสียเปรียบไม่เสียหายจึงไม่เป็นการฉ้อฉล
ดังโจทก์ฟ้อง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามไปจดทะเบียนเพิกถอน
การะจำยอมรายนี้ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไปจดทะเบียนเพิกถอน
การะจำยอมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ 18715 นั้น ยังไม่ต้องด้วยความเห็น
ของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสิ้น

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>